

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 61/2531

นายอมร อมรปิยศิริฯ

โจทก์

บริษัท ฟาร์มยุทธนา จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัท ฟาร์มยุทธนา จำกัด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสมพงษ์ เชาว์ประดิษฐ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีมูลที่จะชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 95)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์ 85,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 91,90)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับจำนวนต้น
เงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีมีกำหนด 5 ปีนับแต่วันฟ้องมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่ง หาประกันสำหรับจำนวนต้น
เงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีมีกำหนด 5 ปีนับแต่วันฟ้องมาวางต่อศาลชั้นต้นให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ